EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

A **REDE SUSTENTABILIDADE**, partido político com representação no Congresso Nacional, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.981.188/0001-07, com sede na SDS, Bl. A, CONIC, Ed. Boulevard Center, Salas 107/109, Asa Sul, Brasília – DF, CEP 70391-900, contato@redesustentabilidade.org.br, vem, por seus advogados abaixo-assinados, com fundamento no disposto no art. 102, I, a, da Constituição Federal, e nos preceitos da Lei nº 9.868, de 1999, propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
(com pedido de medida cautelar)

em face de dispositivos da Lei nº 13.979, de 2020, da Medida Provisória nº 926, de 2020, e da Medida Provisória nº 927, de 2020, por violação aos art. 1º, art. 18, art. 23, II, art. 24, XII, e art. 25, § 1º, todos da Constituição Federal, pelos fatos e fundamentos expostos a seguir.

1. BREVE SÍNTESE DOS FATOS

Foi publicada[1] no último dia 20 de março, no Diário Oficial da União, a Medida Provisória nº 926, que "Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.".

Até a publicação da MP, diversos governadores dos Estados e do Distrito Federal haviam adotado medidas para combater a propagação do coronavírus em seus territórios. No entanto, em patente demonstração de queda de braço com os Estados[2] e como forma de conter tais medidas, o Presidente da República, no seu afã intransigente de entender o Coronavírus como uma "gripezinha" fácil de resolver, editou a citada medida provisória com o fim deliberado de lhe subordinar a competência constitucionalmente atribuída aos entes federados, ou seja, uma verdadeira inversão do pacto federativo.

Como se não bastasse tal medida limitadora de Poder advindo da Constituição Federal, verifica-se que a junção dessa alteração à Lei nº 13.979, de 2020, acabou por formar uma tríplice limitação, já que houve uma complementação pela recentíssima Medida Provisória nº 927, de 2020, publicada em 22/03/2020.

De fato, a MP 926, de 2020, trouxe a limitação de que a restrição de locomoção intermunicipal seja condicionada à recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autarquia federal. Por outro ponto, pela posição topográfica dessa mesma alteração na Lei 13.979, de 2020, fica exigida a autorização do Ministério da Saúde para adotar a restrição supra. Já no que toca à MP 927, de 2020, estabelece-se para essa restrição a necessidade de disposição em ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura.

Um verdadeiro emaranhado de exigências com o fim único de corromper a essência do pacto federativo brasileiro. Força-se, em momento de crise, um calhamaço de medidas

[1] Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm >. Acesso em 23.03.2020.
[2] Disponível <https://oglobo.globo.com/brasil/coronavirus-bolsonaro-volta-minimizar-pandemia-chama-governadores-de-exterminadores-de-emprego-24321885>. Acesso em: 23/03/2020

extremamente burocráticas de modo a impossibilitar uma ação rápida e efetiva conforme verificado no território de cada ente federativo.

Cabe, assim, aos demais Poderes limitar o anseio autoritário do Presidente, em especial a esse Eg. STF, guardião último da Constituição Cidadã, como bem já destacou o ministro Celso de Mello no julgamento da ADI 6172, da Rede Sustentabilidade, e outras:

> É preciso advertir, neste ponto, que **o regime de governo e as liberdades das pessoas**, muitas vezes, **expõem-se a um processo de quase imperceptível erosão**, destruindo-se, lenta e progressivamente, pela ação usurpadora dos poderes estatais, **impulsionados pela busca autoritária de maior domínio e de controle hegemônico sobre o aparelho de Estado e sobre os direitos e garantias do cidadão.**

É a breve síntese fática.

2. DA LEGITIMIDADE ATIVA

A grei arguente é partido político com representação no Congresso Nacional. Sua bancada, como é público e notório e, nessa condição, dispensa prova, na forma do art. 374, I, do CPC, é composta pelos seguintes parlamentares: Joênia Wapichana (REDE-RR), Randolfe Rodrigues (REDE-AP), Fabiano Contarato (REDE-ES) e Flávio Arns (REDE-PR).

Desse modo, na forma do artigo 2º, VIII, da Lei nº 9.868, de 1999, c/c artigo 103, VIII, da Constituição, é parte legítima para propor a presente ação.

Ademais, nos termos da jurisprudência do STF, o partido político com representação no Congresso Nacional possui legitimidade universal para o ajuizamento de ações do controle concentrado de constitucionalidade, não havendo necessidade de se avaliar a pertinência temática:

> E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PARTIDO POLÍTICO - PERTINÊNCIA TEMÁTICA - INEXIGIBILIDADE - LEGITIMIDADE ATIVA AMPLA DAS AGREMIAÇÕES PARTIDÁRIAS NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA DE CONSTITUCIONALIDADE - A POSIÇÃO INSTITUCIONAL DOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SISTEMA NORMATIVO DA CONSTITUIÇÃO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DOS PARTIDOS POLÍTICOS NAS AÇÕES DIRETAS -SERVIDOR PÚBLICO E EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA - INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO CONSTITUCIONAL - LEI ESTADUAL QUE CONTÉM MATÉRIA ESTRANHA ÀQUELA ENUNCIADA EM SUA EMENTA - SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA MORALIDADE - INOCORRÊNCIA - MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. PARTIDO

POLÍTICO E PERTINENCIA TEMATICA NAS AÇÕES DIRETAS: **Os Partidos Politicos com representação no Congresso Nacional acham-se incluidos, para efeito de ativação da jurisdição constitucional concentrada do Supremo Tribunal Federal, no rol daqueles que possuem legitimação ativa universal, gozando, em consequencia, da ampla prerrogativa de impugnarem qualquer ato normativo do Poder Público, independentemente de seu conteudo material**. A posição institucional dos Partidos Politicos no sistema consagrado pela Constituição do Brasil confere-lhes o poder-dever de, mediante instauração do controle abstrato de constitucionalidade perante o STF, zelarem tanto pela preservação da supremacia normativa da Carta Politica quanto pela defesa da integridade jurídica do ordenamento consubstanciado na Lei Fundamental da Republica. A essencialidade dos partidos politicos, no Estado de Direito, tanto mais se acentua quando se tem em consideração que representam eles um instrumento decisivo na concretização do princípio democratico e exprimem, na perspectiva do contexto histórico que conduziu a sua formação e institucionalização, um dos meios fundamentais no processo de legitimação do poder estatal, na exata medida em que o Povo - fonte de que emana a soberania nacional - tem, nessas agremiações, o veículo necessario ao desempenho das funções de regencia politica do Estado. O reconhecimento da legitimidade ativa das agremiações partidarias para a instauração do controle normativo abstrato, sem as restrições decorrentes do vinculo de pertinencia tematica, constitui natural derivação da propria natureza e dos fins institucionais que justificam a existência, em nosso sistema normativo, dos Partidos Politicos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal erigiu o vinculo de pertinencia tematica a condição objetiva de requisito qualificador da propria legitimidade ativa ad causam do Autor, somente naquelas hipóteses de ação direta ajuizada por confederações sindicais, por entidades de classe de âmbito nacional, por Mesas das Assembléias Legislativas estaduais ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal e, finalmente, por Governadores dos Estados-membros e do Distrito Federal. Precedentes. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO PARTIDO POLÍTICO NA AÇÃO DIRETA: O Partido Político, nas ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas perante o Supremo Tribunal Federal, e representado pelo Presidente de seu Diretorio Nacional, independentemente de previa audiencia de qualquer outra instância partidaria, exceto na hipótese de existir prescrição de ordem legal ou de caráter estatutario dispondo em sentido diverso. SERVIDOR PÚBLICO E EQUIPARAÇÃO REMUNERATORIA: A outorga, em valores absolutos, de vantagem pecuniaria a certa categoria funcional, ainda que nas mesmas bases ja deferidas a determinados estratos do funcionalismo público, não transgride o princípio constitucional inscrito no art. 37, XIII, da Carta Politica, desde que a norma legal que a tenha concedido não viabilize majorações automáticas pertinentes a benefícios futuros. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, atenta ao postulado constitucional que veda equiparações e vinculações no serviço público, tem repelido a legislação comum, sempre que esta permitir que futuros aumentos em favor de determinada categoria funcional repercutam, de modo instantaneo, necessario e automático, sobre a remuneração devida a outra fração do funcionalismo público, independentemente de lei especifica que os autorize. DIVERGENCIA ENTRE O CONTEUDO DA LEI E O ENUNCIADO CONSTANTE DE SUA EMENTA: A lei que veicula matéria estranha ao enunciado constante de sua ementa não ofende qualquer postulado inscrito na Constituição e nem vulnera qualquer princípio inerente ao processo legislativo. Inexistência, no vigente sistema de direito constitucional positivo brasileiro, de regra idêntica a consagrada pelo art. 49 da revogada Constituição Federal de 1934.

> (ADI 1096 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16/03/1995, DJ 22-09-1995 PP-30589 EMENT VOL-01801-01 PP-00085)

3. DO CABIMENTO DA ADI

Os objetos da presente ADI são a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, e as modificações operadas nessa Lei por meio das Medidas Provisórias nº 926 e 927, ambas de 2020.

No que toca à Lei Federal, o cabimento é positivo em razão de se tratar de ato normativo federal, nos termos do art. 102, I, "a", da Constituição, atraindo, portanto a competência deste Eg. Supremo Tribunal Federal para o julgamento da causa

Do mesmo modo, as Medidas Provisórias são instrumentos legislativos previsto no artigo 62 da Constituição Federal, tendo seu tratamento constitucional atual dado pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, aplicando-se a mesma hipótese de ato normativo federal para o seu cabimento.

Trata-se de atos normativos primários, pois inovam no mundo jurídico, sendo dotados de abstração e generalidade e não se encontram materialmente vinculados a outra norma. Desse modo, essa espécie normativa se sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade, conforme jurisprudência do STF.

4. DO MÉRITO

DA VIOLAÇÃO À AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS

O pacto federativo, imbricado no âmago da nossa Constituição Federal, fica explícito, entre outros trechos, principalmente pela redação dos artigos 1º e 18. Vejamos:

> Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
>
> [...]
>
> Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

Trata-se de verdadeiro princípio de convivência para a adequada manutenção da cláusula pétrea referente à forma federativa do estado, conforme preceitua o art. 60, § 4º, inciso I, da Constituição Federal. Nas palavras do Exmo. Ministro Celso de Mello, o sustentáculo desse pacto federativo é a "harmonia que deve presidir as relações institucionais entre as comunidades políticas que compõem o Estado Federal"[3], o que não se verifica, em nenhuma medida, nas ações adotadas pelo Governo Federal.

Não se trata de apenas uma situação episódica da atuação do mandatário do Poder Executivo Federal que afronta o pacto federativo. Com efeito, em recente episódio verificado no Amapá[4] o Ministério da Saúde alegou que a competência para transportar amostra para exame de detecção de coronavírus seria do Estado, enquanto o Estado alegou, de forma oposta, que tal incumbência seria do Ministério da Saúde. De fato, a competência para o transporte deve importar aos dois Entes e tais conflitos em nada acrescentam à devida harmonia federativa.

Nessa esteira, Gilmar Mendes e Paulo Gonet destacam que, "no exercício de suas competências constitucionalmente determinadas, deve a União preservar a autonomia dos Estados-Membros e dos Municípios, dever que decorre do próprio princípio federativo. De igual modo, a ação dos Estados e Municípios é orientada pelo dever de fidelidade [à federação (*Bundestreue*)] e de cooperação para com a realização dos objetivos da República".[5]

Nos termos do que veremos adiante, as medidas adotadas pela MP 926, pela MP 927 e pela Lei nº 13.979, todos de 2020, em seu conjunto normativo, privam os Estados de dispor sobre a sua competência no âmbito do transporte intermunicipal. Além disso, os textos legais atentam contra a competência comum dos entes para cuidar da saúde, nos dizeres do art. 23, inciso II da Constituição, e contra a competência legislativa dos Estados e DF para tratar de proteção e defesa da saúde, de acordo com o art. 24, inciso XII, da Constituição.

Nesse viés, importante notar que os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território, e os de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros são de competência material da União, nos termos do art. 21, inciso XII, alíneas "d" e "e". Ademais,

---

[3] [ADI 1.247 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 17-8-1995, P, DJ de 8-9-1995.]
[4] Disponível em: <https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2020/03/17/amostras-de-pacientes-suspeitos-de-coronavirus-no-ap-ainda-nao-foram-enviadas-a-laboratorio.ghtml>. Acesso em: 23/03/2020.
[5] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 12. ed. rev. e atual. – São Paulo : Saraiva, 2017.

a navegação aérea também se insere como de competência material da União, conforme art. 21, inciso XII, alínea "c".

Noutro turno, a Constituição também descreve como competência privativa da União a possibilidade de legislar sobre direito marítimo, aeronáutico e sobre trânsito e transporte, vide art. 22, incisos I e XI, respectivamente.

Por outro lado, os Estados, no âmbito da repartição de competências constitucional, têm as atribuições residuais, ou seja, as que remanescerem após a enumeração legal das competências da União e dos Municípios, em vista da previsão do art. 25, § 1º, da CF, *in verbis*:

> Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.
>
> § 1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.

Nesse sentido, não obstante a previsão expressa de competir privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, verifica-se que os serviços de transporte intermunicipal são de competência administrativa e regulamentadora dos Estados. Trata-se de entendimento pacífico no âmbito deste Eg. STF, nos termos a seguir:

> Os **Estados-membros são competentes para explorar e regulamentar a prestação de serviços de transporte intermunicipal**. (...) A prestação de transporte urbano, consubstanciando serviço público de interesse local, é matéria albergada pela competência legislativa dos Municípios, não cabendo aos Estados-membros dispor a seu respeito. [ADI 2.349, rel. min. Eros Grau, j. 31-8-2005, P, DJ de 14-10-2005.]= RE 549.549 AgR, rel. min. Ellen Gracie, j. 25-11-2008, 2ª T, DJE de 19-12-2008 (grifo nosso)

Ainda, segundo a Lei 12.587, de 2012, os Estados são responsáveis por prestar serviços de transporte coletivo intermunicipal urbano. A atribuição referente ao transporte intermunicipal está inserida no art. 17, especificamente em seu inciso I, que diz:

> Art. 17. São atribuições dos Estados:
>
> I - prestar, diretamente ou por delegação ou gestão associada, os serviços de transporte público coletivo intermunicipais de caráter urbano, em conformidade com o § 1º do art. 25 da Constituição Federal ;

Noutra ponta, aos municípios compete, conforme estabelece o art. 30, V, da Constituição Federal, organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou

permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo intramunicipal, que tem caráter essencial.

Estabelecidos os parâmetros de divisão das competências constitucionais acima, merece atenção o fato de a Lei 13.979, de 2020, ter sido aprovada em tempo recorde como uma iniciativa para viabilizar o combate ao vírus: seu trâmite, da apresentação até a sanção, levou apenas 4 dias[6]. Por óbvio, era inevitável que adaptações fossem necessárias, mas ao invés de enaltecer a competência dos Estados para o combate, o Governo Federal, por meio de duas medidas provisórias, faz acrescer as limitações aos Estados.

A autonomia dos entes federados não deve ser tolhida por mera liberalidade da União. É importante que os entes atuem no âmbito de suas respectivas competências e de forma cooperativa para o combate à pandemia.

Nesse espeque, verifica-se que a Lei 13.979, de 2020, em sua redação original previa no inciso VI do seu art. 3º o seguinte: "VI - restrição excepcional e temporária de entrada e saída do País, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por rodovias, portos ou aeroportos".

No entanto, com a publicação da Medida Provisória n. 926, passou-se a constar que:

> VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de: (Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020)
>
> a) entrada e saída do País; e (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)
>
> b) locomoção interestadual e intermunicipal; (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

A redação original do citado inciso VI se vinculava diretamente ao §7º, inciso II, desse artigo. Vale notar que, com a nova redação dada pela Medida Provisória nº 926, o cenário jurídico da questão é alterado, pois a previsão originária, abaixo, de autorização do Ministério da Saúde passa a valer inclusive para locomoção intermunicipal, que, como dito acima, no que diz respeito ao transporte é de competência dos Estados e do DF. Vejamos a redação do §7º, inciso II, do art. 3º da Lei 13.979, de 2020.

---

[6] Disponível em: < https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/02/07/lei-que-regula-situacao-de-emergencia-para-combater-coronavirus-e-sancionada>. Acesso em: 23/03/2020.

> § 7º As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas:
>
> [...]
>
> II - pelos **gestores locais de saúde**, **desde que autorizados pelo Ministério da Saúde**, nas hipóteses dos incisos I, II, V, **VI** e VIII do caput deste artigo; ou [grifos nossos]

Percebe-se, de forma inevitável, que a inserção do inciso VI, alínea "b", ao art. 3º da Lei 13.979, traz inarredável inconstitucionalidade, merecendo, portanto, a declaração de sua contrariedade ao texto e aos princípios da nossa Constituição Federal, pois invade competência dos Estados para tratar de transporte intermunicipal.

De mais a mais, com a publicação da Medida Provisória 927, de 2020, em 22 de março de 2020, houve o acréscimo do parágrafo 6-A e a alteração da redação do parágrafo 6º da Lei 13.979, que passou a conter a seguinte redação:

> § 6º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura disporá sobre a medida prevista no inciso VI do caput. (Redação dada pela Medida Provisória nº 927, de 2020)
>
> § 6º-A O ato conjunto a que se refere o § 6º poderá estabelecer delegação de competência para a resolução dos casos nele omissos. (Incluído pela Medida Provisória nº 927, de 2020)

Conforme a atenta leitura denota, a novel medida provisória 927, de 2020, exige um ato conjunto de três ministros, quais sejam: Ministros da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura, para dispor sobre medida que caberia exclusivamente aos Estados. Há um claro abuso de poder legiferante da União em impor tamanha restrição aos estados. O que caracteriza violação à autonomia e à competência dos Estados nos termos do art. 25, §1º.

Nesse panorama, pode-se concluir corretamente que para tratar de restrições ao transporte intermunicipal dentro de seus territórios os Estados deverão ter (1) recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, (2) autorização do Ministério da Saúde e (3) observar as disposições de ato conjunto dos Ministros da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura. Um verdadeiro pandemônio burocrático com única finalidade de ceifar a autonomia dos Estados.

Nessa direção, observa-se que a Lei nº 13.979, de 2020, para além dessas restrições, ainda impõe uma última, mas não menos importante, barreira à autonomia desses entes federais. Isso se dá por meio do §1º do art. 3º da Lei, vejamos:

> Art. 3º [...]

> § 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com **base em evidências científicas** e **em análises sobre as informações estratégicas em saúde** e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública.

Nessa perspectiva, *mister* apontar que o parágrafo §1º, em si, já estabelece uma barreira quase intransponível a qualquer Estado ou ao DF. Exigir que qualquer medida adotada no que tange à locomoção dentro do território desses entes seja baseada em evidências científicas "E" em análises sobre as informações estratégicas em saúde gera um ônus indevidamente pesado. Ora, muitas das medidas adotadas por governos pelo mundo não têm sólida comprovação científica, tudo é muito novo no que toca ao enfrentamento da pandemia.

Não apenas isso, conforme as demais disposições do art. 3º da Lei nº 13.979, os Estados não poderiam determinar medidas de isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de: a) exames médicos; b) testes laboratoriais; c) coleta de amostras clínicas; d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou e) tratamentos médicos específicos; de estudo ou investigação epidemiológica; exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver; sem comprovação em evidências científicas "E" em análises sobre as informações estratégicas em saúde. Trata-se de interpretação que, na situação atual, não se coaduna com a urgência inerente à rápida tomada de decisões pelo administrador público estadual.

Tal dispositivo afronta diretamente a competência material dos Estados e DF para cuidar da saúde (art. 23, inciso II da Constituição) e a competência legislativa dos Estados e DF para tratar de proteção e defesa da saúde (art. 24, inciso XII, da Constituição), sem contar a clara violação à competência estadual residual (art. 25, §1º).

5. DA MEDIDA CAUTELAR

Estão presentes os pressupostos para a concessão da cautelar ora postulada, nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.868, de 1999.

Por um lado, o *fumus boni juris* está amplamente configurado, diante de todas as razões acima expostas, as quais evidenciam que a Medida Provisória nº 926, de 2020, violou diversos preceitos fundamentais da Constituição.

O *periculum in mora*, por seu turno, consubstancia-se na vigência imediata a Medida Provisória nº 926, de 2020, a partir de 20.03.2020, já produzindo todos os seus efeitos a partir

desta data. É preciso agir com rapidez, para impedir que se consume tamanha afronta à Constituição.

Assim, deve ser suspensa a vigência do artigo 3º, inciso VI, alínea "b", com a redação dada pela MP 926, de 2020, para que se mantenha incólume a autonomia dos entes federados e a própria estrutura federativa brasileira em respeito também aos ditames de proteção à saúde da população.

No mesmo sentido, deve se afastar a exigência de que as medidas previstas no art. 3º da Lei nº 13.979, de 2020, somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde, conforme preceitua o §1º.

Por fim, necessário afastar a interpretação de que os atos de competência dos Estados e do DF estariam subordinados à ingerência de ato conjunto dos Ministros da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura (§6º, com a redação da MP 927, da Lei 13.979), e de autorização do Ministro da Saúde (§7º, inciso II, da Lei 13.979).

Se porventura for considerada incabível a presente ADI, mas admissível a ADPF, em vista do princípio da fungibilidade, requer o arguente, desde já, seja concedida a mesma cautelar acima vindicada, com fundamento no artigo 5º, § 1º, da Lei nº 9.882, de 1999, tendo em vista estarem presentes o requisito de extrema urgência.

6. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, informando que a procuração será juntada em momento oportuno, em vista de urgência, nos termos do art. 104 do CPC e art. 5, §1º, do Estatuto da OAB, requer-se:

a) O deferimento de cautelar para:

   i. (1) suspender o trecho "e intermunicipal" do artigo 3º, inciso VI, alínea "b", da Lei n 13.979, de 2020, conforme a redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020;

   ii. (2) suspender o trecho "somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde" do §1º do art. 3º da Lei n 13.979, de 2020, caso se trate de medidas

adotadas por estados e municípios dentro de suas competências constitucionais;

iii. (3) suspender o §6º do art. 3º da Lei n 13.979, de 2020, caso se trate de medidas adotadas por estados e municípios dentro de suas competências constitucionais; e

iv. (4) suspender o trecho "desde que autorizados pelo Ministério da Saúde" do §7º, inciso II, do art. 3º da Lei n 13.979, de 2020, caso se trate de medidas adotadas por estados e municípios dentro de suas competências constitucionais.

b) A oitiva da autoridade responsável pela edição do ato ora impugnado, bem como da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República;

c) Julgamento pela procedência desta ADI, para declarar:

i. a inconstitucionalidade do trecho "e intermunicipal" do artigo 3º, inciso VI, alínea "b", da Lei n 13.979, de 2020, conforme a redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020.

ii. a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto:

i. do trecho "somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde" do §1º do art. 3º da Lei n 13.979, de 2020, caso se trate de medidas adotadas por estados e municípios dentro de suas competências constitucionais;

ii. do §6º do art. 3º da Lei n 13.979, de 2020, caso se trate de medidas adotadas por estados e municípios dentro de suas competências constitucionais; e

iii. do trecho "desde que autorizados pelo Ministério da Saúde" do §7º, inciso II, do art. 3º da Lei n 13.979, de 2020, caso se trate de medidas adotadas por estados e municípios dentro de suas competências constitucionais.

d) Caso esta egrégia Corte considere incabível a presente ADI, mas repute admissível o ajuizamento de ADPF para impugnação dos referidos dispositivos do ato normativo, requer que seja a presente recebida e processada como ADPF. Nesta hipótese, requer:

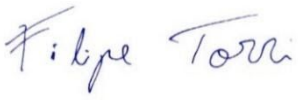
i. a concessão de cautelar pelo relator, nos termos do item "a", *ad referendum* do Tribunal Pleno, conforme artigo 5º, § 1º, da Lei nº 9.882, de 1999;

ii. A oitiva da autoridade responsável pelo ato questionado, bem como da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República;

iii. O julgamento pela procedência da ADPF, confirmando a cautelar, nos termos do item "c".

Termos em que pede e espera o deferimento.

Brasília-DF, 23 de março de 2020.



FILIPE TORRI DA ROSA

OAB/DF nº 35.538



BRUNO LUNARDI GONÇALVES

OAB/DF nº 62.880



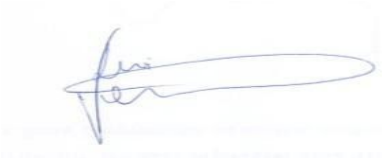
CÁSSIO DOS SANTOS ARAUJO

OAB/DF nº 54.492



KAMILA RODRIGUES ROSENDA

OAB/DF nº 32.792



LEVI BORGES DE OLIVEIRA VERÍSSIMO

OAB/DF nº 46.534



FABIANO CONTARATO

OAB/ES nº 31.672





FABIO GOMES DE SOUSA

Acadêmico de Direito

CARLOS RICARDO CAICHIOLO

Consultor

SUMÁRIO DE DOCUMENTOS

DOC 1 - Cópia dos atos impugnados (Lei nº 13.979, de 2020, e Medidas Provisórias nº 926 e 927, de 2020);
DOC 2 - Certidão de Registro junto ao TSE;
DOC 3 - Certidão de Registro junto ao Cartório de PJs;
DOC 4 - Certidão da Comissão Executiva da REDE;
DOC 5 - Estatuto partidário - Parte I;
DOC 6 - Estatuto partidário - Parte II;
DOC 7 - Certidão de CNPJ junto à Fazenda Nacional.